

**Nama: Listri Cahyati**

**NIM: 23051086**

1. Masalah : Hukum memakai Uang Digital
2. Pendapat pertama, jelaskan!
3. Pendapat ke dua, jelaskan!
4. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat pertama!
5. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat ke dua!
6. Metode apa yang dipakai Pendapat pertama untuk menentukan bahwa hukumnya boleh?
7. Metode pendapat ke dua untuk menentukan bahwa hukumnya tidak boleh?
8. Mengapa ulama pertama memperbolehkan?
9. Mengapa ulama ke dua melarang?
10. dari sisi mana pendapat pertama lemah?
11. dari sisi mana pendapat ke dua lemah?
12. dari sisi mana pendapat pertama kuat?
13. dari sisi mana pendapat ke dua kuat?
14. apa sisi persamaan dari kedua pendapat?
15. siapa saja ulama yang memperbolehkan?
16. siapa saja ulama yang melarang?
17. Analisis pendapat pribadi berdasarkan data nomor 1 sampai nomor 16!

**Jawab:**

1. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI bahwa uang digital (E-Money) adalah halal sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yakni tidak mengandung maysir dan terhindar dari transaksi riba. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017 bahwa Uang digital (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur : Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, Jumlah nominal uang disimpan secara digital dalam suatu media yang teregistrasi, Nominal uang digital yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang digital tersebut (Septia Pratiwi & Kadek Dwi Nuryana, 2021).<sup>1</sup>
2. Dalam fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah disebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
  2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
  3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan
  4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.Dalam fatwa tersebut juga dikemukakan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Ia boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam fatwa (Fatwa DSN-MUI No. 107 tentang Uang Elektronik Syariah).<sup>2</sup>
3. Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Dr. Oni Sahroni, M.A yang mengatakan bahwa e-money yang digunakan saat ini adalah konvensional atau mengandung unsur ribawi

---

<sup>1</sup> Ahmad Izzan, Andri Piandi, and Uang Digital, 'Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', no. c (1803), pp. 1–7.

<sup>2</sup> Di Indonesia and others, 'UANG ELEKTRONIK, UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) DAN FATWA DSN-MUI NO.116 TENTANG UANG ELEKTRONIK Mulvi Aulia 1 Abstrak', 4.1 (2020), pp. 15–32.

karena beberapa hal: (1) Kontrak yang terjadi antara pihak e money itu tidak jelas (gharar) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak diketahui. (2) Bunga atas penempatan dana di Bank konvensional sebagai mitra penerbit e-money. (3) Hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang. Untuk menjawab kegaduhan mengenai penggunaan uang elektronik ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik (e-money) syariah.<sup>3</sup>

4. الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على التحريم :

a. *Artinya*: "Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Dasar kenapa uang elektronik diperbolehkan, selama: Tidak ada riba, gharar dan penipuan

## 5. Riba

Riba diharamkan sesuai dengan Al-Qur'an, As- sunnah, dan Ijma':<sup>33</sup>

Sesuai firman Allah dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

## Gharar

Allah SWT menunjukkan larangan gharar dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

<sup>3</sup> 'Issn 2089-2640', 10.18 (2020), pp. 1–20.

- “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>4</sup>
6. Menggunakan (qiyas) dengan praktik transaksi modern yang sudah ada, dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat.
  7. Sadd adz-dzari’ah (menutup jalan menuju yang haram)  
Kehati-hatian terhadap riba dan gharar.<sup>5</sup>
  8. Karena bisa memberi manfaat ekonomi dan tidak selalu mengandung riba.
  9. Karena potensi riba dalam pengelolaan dana dan ketidak jelasan akad.<sup>6</sup>
  10. Berpotensi menimbulkan unsur ketidak jelasan (gharar)
  11. Terlalu berhati-hati secara berlebihan dan belum cukup memperhatikan tuntutan dan kebutuhan zaman modern.<sup>7</sup>
  12. Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga sejalan dengan prinsip muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan.
  13. Lebih waspada dalam menghindari praktik riba dan unsur ketidakjelasan (gharar) dan berupaya mempertahankan sikap kehati-hatian dalam setiap transaksi muamalah.<sup>8</sup>
  14. Keduanya bertujuan menjaga nilai-nilai syariat dan menghindari riba, gharar.
  15. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan sebagian ulama kontemporer seperti Oni Sahroni.<sup>9</sup>
  16. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Shawki Allam
  17. Boleh jika memenuhi syariah, seperti tidak bersifat spekulatif dan memiliki manfaat yang jelas. Namun pandangan yang tidak memperbolehkan harus tetap diperlukan sebagai bentuk hati-hati terhadap potensi gharar dan riba.

---

<sup>4</sup> Puspa Dewi, ‘Larangan MAGHRIB ( Maysir , Gharar , Riba ) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam’, 1 (2023), pp. 23–33, doi:10.32923/ejesh.v1i1.3265.

<sup>5</sup> ‘Issn 2089-2640’.

<sup>6</sup> ‘Issn 2089-2640’.

<sup>7</sup> Jurnal Hukum and Ekonomi Syariah, ‘Fleksibilitas Penggunaan Mata Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017’, 6.2 (2023), pp. 149–64.

<sup>8</sup> ‘Issn 2089-2640’.

<sup>9</sup> Hukum and Syariah, ‘Fleksibilitas Penggunaan Mata Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017’.